

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení umeleckého vystúpenia
podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zn. n. p. (ďalej „**Obz**“)

uzavretá zmluvnými stranami:

<u>Dodávateľ</u>	názov:	Umelecký súbor Lúčnica
	právna forma:	štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom kultúry SR Zriaďovacou listinou č. MK-1510/2000-1 zo dňa 20.09.2000 v znení jej neskorších zmien
	sídlo:	Kollárovo nám. 10, 811 07 Bratislava
	IČO:	00 164 828
	DIČ:	2020829976
	IČ DPH:	nie je platcom DPH
	štatutárny orgán:	Ing. Mgr. art. Pavol Pilař, generálny riaditeľ
	banka:	Štátna pokladnica
	IBAN:	SK37 8180 0000 0070 0006 9114
	kontakt:	marek.barjak@lucnica.sk

<u>Usporiadateľ</u>	názov:	Mesto Myjava
	Zastúpený:	Ing. Ľubomír Halabrín, primátor mesta
	Sídlo:	Nám.M.R.Štefánika 560/4, 907 14 Myjava
	IČO:	00309745
	DIČ:	2021081491
	IČ DPH:	nie je platcom DPH
	Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
	IBAN:	SK94 0900 0000 0051 7156 9122
	Kontakt:	hana.cigankova@myjava.sk

Článok I

Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán vo veci zabezpečenia umeleckého vystúpenia tanečného súboru, orchestra a speváckej skupiny Dodávateľa.
- 1.2 Detaily umeleckého vystúpenia sú

názov:	ROZKVETY
miesto:	Kultúrny dom Samka Dudíka
dátum:	22.4.2026 19:00
čas:	100 minút s prestávkou

Článok II

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 2.1 Dodávateľ sa zaväzuje
 - a) zrealizovať predmet zmluvy za podmienok dohodnutých v tejto zmluve,
 - b) zabezpečiť včasnú prepravu účinkujúcich, scény, techniky, rekvizít a kostýmov,
 - c) vysporiadať všetky nároky výkonných umelcov (účinkujúcich) vyplývajúce z podania umeleckého výkonu na vystúpeniach podľa tejto zmluvy,
 - d) dodržiavať predpisy BOZP, PO a CO a riadiť sa príslušnými pokynmi Usporiadateľa,
 - e) poskytnúť materiály potrebné na propagáciu predstavenia v elektronickej podobe, ako sú plagáty, fotografie, atď., ak si to Usporiadateľ vyžiada,
 - f) bezodkladne oznámiť Usporiadateľovi, že sa z vážnych objektívnych dôvodov nemôže zúčastniť skúšky, resp. vystúpenia.
- 2.2 Usporiadateľ sa zaväzuje
 - a) zabezpečiť podmienky na účinkovanie a zabezpečenie umeleckého vystúpenia po technickej stránke podľa technického ridera, ktorý je prílohou tejto zmluvy,
 - b) zabezpečiť, aby nedošlo v priebehu realizácie predmetu tejto zmluvy k spájaniu názvu alebo loga Dodávateľa alebo slova „Lúčnica“ so žiadnou obchodnou spoločnosťou, politickou stranou, organizáciou, alebo iným subjektom bez písomného súhlasu Dodávateľa,
 - c) zabezpečiť, aby boli používané v printoch alebo v elektronických médiách písomne, graficky alebo

- slovne iba nasledujúce označenia: „US Lúčnica“, „Umelecký súbor Lúčnica“, „Tanečný súbor, orchester a spevácka skupiny Umeleckého súboru Lúčnica“,
- d) propagovať podujatie výhradne vizuálmi dodanými Dodávateľom,
 - e) dodržať všetky podmienky dohodnuté v technickom rideri: priestorové požiadavky, osvetlenie, ozvučenie, hospitality, iné požiadavky,
 - f) zabezpečiť technické vybavenie potrebné k realizácii predstavenia na umeleckej úrovni na základe technického ridera, ktorý je prílohou tejto zmluvy, ak sa v technickej špecifikácii nedohodne inak,
 - g) udržiavať trvalý prístup k prenosným hasiacim prístrojom a hydrantom a oboznámiť dodávateľa s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov a s použitím prenosného hasiaceho prístroja. Oboznámiť pred uskutočnením podujatia dodávateľa so spôsobom vyhlásenia požiarneho poplachu v organizácii a na pracovisku a povinnosti pri vzniku požiaru. Požiarne poplachové smernice a požiarny evakuačný plán.
 - h) splniť ohlasovacie povinnosti, vykonať úhradu súvisiacich nákladov, ktoré z takejto činnosti vyplývajú, ako aj dodržať všetky právnymi predpismi stanovené povinnosti,
 - i) dodržať podmienky pre ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci pre Dodávateľa,
 - j) zabezpečiť existujúcu techniku javiska, scény a sály s obsluhujúcim personálom,
 - k) zabezpečiť, aby bez predchádzajúceho súhlasu Dodávateľa neboli zhotovené žiadne profesionálne zvukové, obrazové a zvukovoobrazové záznamy alebo verejný prenos (live) nezaznamenaného umeleckého vystúpenia,
 - l) zabezpečiť aktívnu propagáciu podujatia vo forme výlepu plagátov, informovanie na sociálnych sieťach, zabezpečiť regionálnu kampaň a to inzerciu v miestnych novinách, miestnej TV, či iných dostupných reklamných médiách,
 - m) zabezpečiť uvádzačky, šatniarky, požiaro-bezpečnostnú službu 60 minút pred začiatkom predstavenia a zabezpečiť vpúšťanie divákov do sály podľa pokynov zástupcu Dodávateľa,
 - n) zabezpečiť v prípade potreby povolenie na vjazd a parkovanie prepravných prostriedkov podľa pokynov v technickom rideri.

Článok III

Odmena a platobné podmienky

- 3.1 Ak táto zmluva neustanovuje inak, každá zmluvná strana uhrádza náklady na plnenia, ktoré má podľa tejto zmluvy zabezpečiť.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom spôsobe predaja vstupeniek:
- a) predaj lístkov – online - bude realizovaný výhradne cez ticketingový systém Dodávateľa www.lucnica.sk, ku ktorému môže mať Usporiadateľ zriadený prístup,
 - b) predaj lístkov v pokladni a na mieste bude zabezpečovať v zmysle jeho možností Usporiadateľ.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli na výške vstupného a počte vstupeniek daných do predaja nasledovne:
- a) počet vstupeniek daných do predaja online: 495ks, v pokladni: 102 ks(rady 5.-8.). Tento pomer, ako aj počet voľných vstupeniek sa po dohode zmluvných strán môže meniť podľa potrieb zákazníkov;
 - b) kategórie vstupeniek:
 - i. 1. kategória 36 € (slovom: tridsať šesť eur)
- 3.4 Zľavy na predstavenie pre verejnosť sa poskytujú v zmysle dohody zmluvných strán nasledovne:
- a) Imobilný – zľava 50%,
 - b) Člen US Lúčnica – zľava 20%
- 3.5 Zmluvné strany sa dohodli na rozdelení tržieb z vystúpenia nasledovne: Celkové hrubé tržby dosiahnuté za predstavenie sa po odpočítaní provízií predajcov (max. vo výške 4% + DPH) a povinných autorských odvodov a licenčných odmien (10%) rozdelia v pomere 80% pre Dodávateľa a 20% pre Usporiadateľa.
- 3.6 Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si písomné vyúčtovanie predaja vstupeniek potvrdené zodpovedným zástupcom a to najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa uskutočnenia umeleckého vystúpenia.
- 3.7 Zmluvné strany sa na základe vyúčtovania zaväzujú uhradiť dohodnutú odmenu podľa bodu 3.5 na základe faktúry so splatnosťou 14 dní od jej vystavenia.
- 3.8 V prípade omeškania úhrady faktúry má Dodávateľ právo fakturovať penále vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania dlžníka.
- 3.9 Dodávateľ sa zaväzuje uhradiť licenčné odmeny autorov vo výške 10% z hrubej tržby z vystúpenia, na základe licenčnej zmluvy s autori diela.
- 3.10 Dodávateľ sa zaväzuje uhradiť províziu online predajcu vo výške 4% + DPH z hrubej tržby z vystúpenia z predaných vstupeniek online.

Článok IV

Osobitné ustanovenia

- 4.1 V prípade, ak predmet zmluvy nebude realizovaný v súlade s touto zmluvou, zmluvná strana, ktorá túto skutočnosť bez vážneho dôvodu zavinila, je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane vzniknutú škodu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 4.2 V prípade, ak predmet zmluvy nebude realizovaný z dôvodu vyššej moci (najmä prírodná katastrofa, štrajk, choroby, epidémia, havária) alebo ďalších nepriaznivých a neovplyvniteľných podmienok (dážď, sneh, silný vietor a pod.), vrátane v čase uzavretia zmluvy nepredvídanej štátnej reprezentácie na strane Dodávateľa, nemá žiadna zo zmluvných strán nárok na náhradu v tom čase preukázateľne vynaložených nákladov. V takom prípade bude podľa dohody zmluvných strán stanovený náhradný termín vystúpenia a v prípade, ak k takejto dohode nedôjde, vystúpenie sa bude považovať za zrušené na základe dohody zmluvných strán.

Článok V

Záverečné ustanovenia

- 5.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, porozumeli jej obsahu, zmluva je jasným a určitým vyjadrením ich slobodnej a vážnej vôle. Zmluvné strany zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
- 5.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať jedine listinne, formou dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
- 5.3 Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú vyslovene upravené v tejto zmluve, sa spravujú príslušnými ustanoveniami ObZ, zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v zn. n. p. a ostatných právnych predpisov, platných na území Slovenskej republiky.
- 5.4 Všetky spory, ktoré môžu medzi zmluvnými stranami vzniknúť v spojení s touto zmluvou, budú zmluvné strany riešiť prioritne rokovaním a dosiahnutím dohody. V prípade, ak by nebolo možné spor vyriešiť podľa prvej vety, bude spor rozhodovaný na miestne príslušnom všeobecnom súde Slovenskej republiky.
- 5.5 Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán.
- 5.6 Všetky písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zásielka sa považuje za doručenie v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručenie na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
- 5.7 Zmluvné strany berú na vedomie povinnosť Dodávateľa zverejniť túto zmluvu podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v zn. n. p. a na tento účel vyhlasujú, že súhlasia so zverejnením tejto zmluvy.
- 5.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
- 5.9 Prílohami tejto zmluvy sú: Príloha č. 1 - Technický rider

V Bratislave dňa

V Myjave dňa

za Dodávateľa:

za Usporiadateľa:

Ing. Mgr. art. Pavol Pilař
generálny riaditeľ
US Lúčnica

Ing. Ľubomír Halabrín,
primátor mesta